所以另外開一個會。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

鄭重說：這是你家自己的事情，你有這樣發文給它嗎？

經濟發展局林局長榮川：

對，所以另外開會讓它知道這件事。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

沒有，你開會讓它知道幹嘛？你有沒有發文？白紙黑字讓它知道：這是它自己該做的事情。

經濟發展局林局長榮川：

這個公文我再確定一下，但是現在確定退輔會知道，它是應該辦理的單位。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

它現在知道了？它迷途知返了？

經濟發展局林局長榮川：

是。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以這種事情你就要明白講出來，否則你就要給大家一個交代，為什麼臺南市政府到現在沒有回給人家，好不好？權責要分清楚。

經濟發展局林局長榮川：

好。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

副市長，這點你監督一下，該怎麼回和回的內容，臺南市總要不亢不卑，不要別人塞到我們頭上。

葉副市長澤山：

該回還是要回，我瞭解。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

一定要回！但是相對的，剛剛提到權責機關相當多，怎麼訂出一個平臺做為統合性的窗口，很多議員在問，這個也要給我們期程的答案好不好？

葉副市長澤山：

我們已經有一個平臺了。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

我不知道，你有跟我們講嗎？

葉副市長澤山：

有，4 月 12 日成立的。

主席：(陳議員碧玉)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

歐欣跟賴清德不錯，我沒有亂說，因為賴清德的任內都沒什麼動作，最後兩三天，在李孟諺要走之前才准它延期開發。

副市長你可能不瞭解，我播一個中華民國臺南市的恥辱給你看，它是義大利的世界

文化遺產，反正沒有人要說了。義大利已經申請成為世界文化遺產；這是市長，再來播一下國家公園的，喬治亞劃為國家公園，我們是80%的有毒廢棄物掩埋場。圖上紅色處的那一塊，你們在劃設時還不把它劃為國保一或國保二，現在還在訴訟；最重要的是黃偉哲當市長的時候，第一份公文就批歐欣掩埋場停止開發，暫定為自然景觀，那時候你在當文化局長，大家都鼓掌說黃偉哲有魄力、有能力，怎麼知道沒多久，現在黃煥彰教授又來講，訴訟打輸了。

我現在鐵口直斷了，你們要做事情不一定能搞出什麼名堂，搞了這麼久、聽了這麼久，聽到連你們執政黨的議員，像阿青說你們在說什麼都聽不太懂，大家都推來推去，林燕祝又播一個簡報，說高雄市已經解決了，我們還沒解決，我現在也想不透，為什麼會敗訴呢？敗訴讓百姓非常失望，為什麼會敗訴？我真的想不透，已經暫定做為自然景觀了，就停止開發，為什麼還會敗訴呢？我們議員沒有這方面專業，怎麼會知道呢？你們現在說會勝訴，說不定最後又敗訴，因為黃煥彰教授說你們應該主張的，你們都不主張，它現在每年都抬升2公分，位處斷層的地方，山坡地都崩壞了，結果還可以批准做為工業區。

市政府這些單位到底是替黃偉哲解決事情，還是各局處顧自己的，說真的，剛剛也沒有一個統一單位可以領導的，到時候如果又敗訴，當然法制處長說不會敗訴，我不敢說，因為人家是私人的，對不對？副市長，如果又敗訴了會影響到賴清德，因為賴清德都沒有半點動作，他當市長任內都沒有動，只有李孟諺准它展延，黃偉哲有做……

主席：(陳議員碧玉)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

副市長，這是你管轄的對不對？之前戴謙之後換你對不對？

葉副市長澤山：

是。

蔡議員育輝：

你有信心整合嗎？

葉副市長澤山：

有，我們現在其實就在整合了。

蔡議員育輝：

我們阿青說要叫你們來。

葉副市長澤山：

法令面方面，法制處已經都幫我們檢討過了，再加上環評法又修正通過了，已經沒有開發這個問題了。

蔡議員育輝：

我們身為臺南市民，也認為要勝訴，不然我們這些議員也沒面子，因為我們監督完後，依前次專案報告時，不管是哪一黨，民進黨、國民黨、無黨派都支持市政府，不要做有毒廢棄物掩埋場，你想別國是世界文化遺址、國家公園，我們是有毒的垃圾掩埋場！而且又敗訴，如果日後變成能夠掩埋。

葉副市長澤山：

你剛剛說的那些都不存在了，你放心。

蔡議員育輝：

那是你在說的，不然黃偉哲當初在議會不是說得口沫橫飛嗎？說保證什麼的，結果怎麼又敗訴呢？就已經停止開發，暫定為自然保留區了，發去給經濟部了，結果還敗訴。

我們沒有這方面的專業，要求的是不要又敗訴，到時候人家又怎麼樣。剛剛你沒有來，我跟你說一下，我姐當總統，只有兩個直轄市，高雄市跟臺南市是民進黨的而已，稍微去溝通協調一下，為了中華民國、臺南市未來的發展，那個地方是私人的權益，不要去影響，變更後買回來，這樣好不好？去買回來，跟中央建議，市政府現在沒有錢，市長那天就說褲帶要束緊了，老人健保要發 28 億了，以後的財政會比較沒辦法。

中央政府比較沒關係，中央政府的錢比較多，做公益是應該的，這是榮民服務處的地方，好不好，建議一下可以嗎？

葉副市長澤山：

人家如果沒有要賣給你，你一直要去買也很奇怪。

蔡議員育輝：

如果不賣的話，就像我剛剛說的，我們祖先的建地被劃成公園用地，你也把它劃為國保一，政府專門在欺負百姓的，到處都是，過去不是沒有，不然你把這裡做工業區、有毒廢棄物掩埋場，真的會遺臭萬年！

葉副市長澤山：

議員，這裡就沒有要做了，你剛剛說的那些都不存在了。

蔡議員育輝：

那是你說的，我不是不相信你，因為你們每次說的都跳票，從賴清德跳票到黃偉哲現在，我對你們會有信心嗎？專案報告開了那麼多次，但百姓沒有信心。

葉副市長澤山：

不會，議員，這件不會的。

蔡議員育輝：

那都是你說的，我如果是你在這邊坐，我也會說好、沒問題，你知道歐欣要怎樣嗎？建議一下，把它解決。

主席：(陳議員碧玉)

請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

謝謝主席，市長我想請教一下，其實應該先問地政局跟都發局，土地變更的狀況目前走到什麼進度？

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，在國土計畫二階的時候，都發局是把它劃為城 2-2，現在我們在做三階的工作，其實跟分區變更沒有關係，我們是在做地籍對位的工作，但是現在一個新的情勢是，它的環評已經失效，因為它逾期未開發所以失效，所以這個勢必開發不成。

另外，經濟部已經撤了它的興辦事業計畫，但是它在訴願中，將來如果這個工業區廢止後，國土計話可以配合辦理，就把它劃為國土保育區。

李議員宗翰：

所以如果照你們、大家的期待廢止的話，其實它就沒有什麼可以伸展的空間，是這個意思嗎？

地政局陳局長淑美：

是，沒有錯，而且現在環評失效的話，也沒有辦法再做工業方面的使用。

李議員宗翰：

我想環評是之後的事情，如果本身就不是工業區的話，那邊根本也沒辦法環評。

地政局陳局長淑美：

對，沒錯。

李議員宗翰：

這件事情如果告輸了會怎麼樣嗎？

地政局陳局長淑美：

告輸的意思是？

李議員宗翰：

歐欣不是跟你們對告嗎？歐欣跟你們訴訟，你們敗訴了，你們還要重新變成工業區還給它嗎？

地政局陳局長淑美：

沒有，它不是跟我們訴訟，是跟經濟部訴願，所以是經濟部在回答它的訴願，水保是水利局在回答。

李議員宗翰：

這件事情拉回來，就算經濟部敗訴了會怎樣嗎？這塊地會變成工業用地嗎？

地政局陳局長淑美：

也不用，因為它環評已經失效。

李議員宗翰：

它的環評就會過了嗎？

地政局陳局長淑美：

不會。

李議員宗翰：

所以到底在吵什麼？

地政局陳局長淑美：

我不知道他在吵什麼，不好意思。

李議員宗翰：

因為這件事情就很簡單，經濟部敗訴了，反正它敗訴了，但現在的土地就不符合原本申請的了；說不蓋農舍了，結果硬要蓋房子在那邊，重點是如果他硬要蓋，市政府不會去拆嗎？

地政局陳局長淑美：

現在沒有開發的這個問題，不存在這個問題。

李議員宗翰：

對，土地上基本上沒有任何空間可以有任何的建設進去，照你們的判斷是這樣吧？

地政局陳局長淑美：

是。

李議員宗翰：

這樣的話，臺南市政府可以很簡單地承諾，未來某公司想在那邊有任何開發時，你們就把道路挖斷，他的車輛沒有辦法進入，要做任何開發的工作也保證無法執行，我想信全部的議員都會支持跟贊同你們，只是你們不會把自己的路挖斷而已。

地政局陳局長淑美：

對，不可能去做這件事情。

李議員宗翰：

但是你做的是一模一樣的，因為它的路已經斷了，為什麼這件事情你們沒有好好解釋？還是其實已經很多人問過你們了？

地政局陳局長淑美：

其實剛剛農業局李局長有回答，現在的土地除了歐欣那塊以外，其他的土地是國產署在管理，所以現在目前的產權還是國產署管理，包含裡面的道路，農業局剛剛也有回答了。

李議員宗翰：

我想你剛剛解釋得很清楚。

主席：(陳議員碧玉)

請盧崑福議員發言。

盧議員崑福：

感謝主席，環評法是什麼時候過的？4 月 12 日嗎？

葉副市長澤山：

4 月 14 日。

盧議員崑福：

地政局長，經濟部已經發文給他們了？環評法通過後，流程還是要經過總統批准後，才由環保署發給他，是這樣嗎？法制處，流程是不是這樣？

法制處尤處長天厚：

議員，總統只要公布的話，第三天就發生效力了。

盧議員崑福：

總統公布了嗎？

法制處尤處長天厚：

我所理解的是，我還沒有看到。

盧議員崑福：

還沒有公布啊，這個流程還沒有走，因為歐欣背後的利益太大了，若不是陳永和這幾年一直在地方反映，哪會有今天環評法的修正通過。而且王定宇又是在地的立委，當 7 年多的立委不反映，現在要選舉緊張了，讓陳永和現在出來講，每天都講，現在地方說王八千，你當地方的立委，至少要替地方發出一些聲音，提案 7 天就通過了，當 7 年的立委都不關心，一緊張後，提案 7 天就通過了。

我相信這個地方的好，我看全市民都知道，不要說你們這些官員，我們在地方要看

顧這麼好的一個地方，如果說要跟世界接軌，類似這種地點你看多好，可以替臺灣、臺南市打廣告，所以各位官員拿出我們的一些良知，我們多用一些心，來維護我們的一些好地方，讓我們的下一代有更好的環境，副市長。

葉副市長澤山：

跟議員報告，總統在109年2月25日親自來到這個地方，所以她對這個是非常關心的，你可以放心。

盧議員崑福：

你不要再說放心，就是因為這樣才不放心，109年2月就來了，但都沒有作為，是因為我跟你說陳永和這幾年一直吵到現在，王八千提案7天就過，當7年的立委，7天就通過卻不做。

主席：(陳議員碧玉)

請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

謝謝主席，繼續就教環保局長，如果他們想要重新申請的話，他們大概還要再走哪些流程？局長是跟蔡育輝議員通電話嗎？他下一輪就發言了，你等一下再接他的電話，你有聽到我問你什麼嗎？

環境保護局許局長仁澤：

抱歉，沒有。

李議員宗翰：

時間可不可以還我？因為他根本沒有聽到我在講什麼。局長我想請教一下，假設現在要一切重來，假設地要合法，它要重新申請環評、環差，大概需要多少時間？

環境保護局許局長仁澤：

因為它已經被工業局廢止它的興辦計畫，事實上已經不可能再重新來了，環評通過後，目的事業主管機關廢止它的開發許可文件，事實上它就失去效力了。

李議員宗翰：

所以基本上也不會來到你這關了？

環境保護局許局長仁澤：

對，不會。

李議員宗翰：

再回到它的前一關，是不是經發局？廢止它的什麼許可？

經濟發展局林局長榮川：

經濟部的。

李議員宗翰：

是你負責溝通嗎？

經濟發展局林局長榮川：

是。

李議員宗翰：

假設廢止之後，這件事情又回到地政局身上，地目根本就不符合，這樣子找地政局沒有用、找經發局沒有用、找環保局也沒有用，找到最後也不干農業局的事情，這件事

情其實我不太明瞭。

今天這件事情光要遞件申請，希望在這裡蓋一座掩埋場，根本前無門、後無路，左邊打開來還不知道自己撞到哪邊去，今天的結論我覺得很可惜，我們剛剛看到的議會的結論，應該要再載明：從環保局、經發局、地政局，各局處基於各項法令已經無法受理歐欣申請垃圾掩埋場的案件，這件事情應該可以載明到議會的結論。主席，我們應該直接講明就好了，既然每一處都沒辦法申請了，根本就沒有任何一個局處可以接受它的陳情，就算經濟部敗訴，地方局處就要答應它嗎，不是吧？

就算經濟部要國賠，跟地方有關係嗎？如果它沒有來申請，甚至它申請也沒有用的話，到底我們今天花這麼多時間跟精神來討論一個不可能成功的開發案，我覺得稍微有點可惜。我們今天既然要做會議結論，我猜接下來的時間也非常有限，是不是建請主席，相信歐欣公司基本上無法遞件申請，這件事情本質上應該就是一個無法成案的事實，希望主席在做會議結論時予以參考，以上做個建議，謝謝。

主席：(陳議員碧玉)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

環保局長，環評三法通過是什麼時候？

環境保護局許局長仁澤：

是母法還是修正的？

蔡議員育輝：

修正的。

環境保護局許局長仁澤：

修正是在4月14日。

蔡議員育輝：

臺南市議會這次的程序委員會也是在4月14日，我相信郭議長在擔任議長時，在野黨、執政黨大家在提案都不會反對，當初提案時環評三法沒有通過，通過後到今天要專案報告沒有人反對，結果今天竟然有人說開這個會沒有意義，我覺得民進黨的占多數，這個法令老實說沒有經過主管機關來說，大家都不瞭解，有些人要替市政府護航，我不知道議員的職責是什麼，我覺得非常奇怪。

事實上在賴清德的時代都沒有處理，100年賴清德當市長，到李孟諺要離職時有處理嗎？沒有處理嘛，還延長時間給它。議員是監督、制衡市政府，因為市政府敗訴，百姓惶恐所以才會提這個案，想說這個案到底是怎麼樣，竟然有人在議會說，今天開這個專案沒有用，真的沒有用嗎？

說的不是只有這樣而已，不是只有說歐欣的事情而已，教授所陳情的內容非常多，我請教農業局長，你說要儘量申請經費，申請的經費在哪裡，你說來聽聽看，如果沒有申請到，你要怎麼辦？

農業局李局長建裕：

議員你說的是？

蔡議員育輝：

黃教授所陳情的六件事情，剛剛我當主席有做結論。

農業局李局長建裕：

他說的六件中，其中第二件。

蔡議員育輝：

沒關係你再慢慢回復，我就針對你要申請中央經費來補助，如果沒有申請到，你要怎麼處理？

農業局李局長建裕：

經費已經在臺南市政府了。

蔡議員育輝：

有經費了？

農業局李局長建裕：

有。

蔡議員育輝：

經費是我們的，還是中央政府補貼給我們的？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，我們輔導地方鄉親成立一個協會，我們去中央討經費下來，好讓他們做工作，保護地方、保護這塊土地。

蔡議員育輝：

針對黃教授第一點說的，地質公園跟自然保育區要維護的經費，中央有補助給我們嗎？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，照法令的規定，所有權人要好好處理、維護，他如果改天要給我們時，也要處理好。

蔡議員育輝：

對，這也是一個問題，不是只有歐欣的問題。

農業局李局長建裕：

不是這樣。

蔡議員育輝：

你聽我說。

農業局李局長建裕：

不是，這是誤會。

蔡議員育輝：

沒關係，我的意思是說，今天的議題不是單純只談歐欣的問題，我們是針對很多問題，地質公園跟自然景觀，還有世界文化遺址跟國家公園，只有歐欣而已嗎？別的議員都不能說，只有說歐欣，只要替賴清德護航！

主席：(陳議員碧玉)

請李宗翰議員發言。

李議員宗翰：

我想我應該沒有講這個會沒有用，所以應該不是在講我才對，當然他自己要這樣講，他有自己的故事，他自己想偏差了，是他自己講的。我只是再次確定，地政局做為

故事的開頭，如果地目無法符合，地政局長是不是這樣？

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，我不是故事的開頭，我是後來在國土計畫分區時才必須要加入的。

李議員宗翰：

假設要申請的話，你這個叫做背景資訊，我要先去看這塊土地能否使用，地政局經查，那個地方無法開發，對嗎？

地政局陳局長淑美：

應該這樣講，過去它是編定為工業區的特定目的事業用地，過去的背景大家都知道：它是一個兵工廠或是彈藥庫等等。

李議員宗翰：

所以現行的背景是？

地政局陳局長淑美：

現在的背景不是這樣。

李議員宗翰：

好，謝謝，請專委聽清楚，現行的背景無法讓歐欣受理開發，接下來下一關應該是要跑到經發局才對，歐欣如果要繼續申請，用地符合的話，他就要到經發局申請，我想要做一個垃圾掩埋場，但是就你們現在的法定，你們也才剛廢止而已，為什麼不能受理，你是不是可以解釋一下？

經濟發展局林局長榮川：

我是核定工業區，不是垃圾掩埋場。

李議員宗翰：

既然不是工業區，就不會有垃圾掩埋場的問題吧？

經濟發展局林局長榮川：

是。

李議員宗翰：

它現在不是工業區對不對？

經濟發展局林局長榮川：

對，不是。

李議員宗翰：

請專委聽清楚，它現在不是工業區，所以它現在依法無法設立掩埋場，我現在講沒有問題吧？

經濟發展局林局長榮川：

應該是這樣講，它的容許使用部分，而且垃圾掩埋場的主管機關也不是經發局。

李議員宗翰：

是，所以表示它想要申請也不會通過吧？

經濟發展局林局長榮川：

不是在我這邊。

李議員宗翰：

沒關係，第三個問題我會問環保局，你不用擔心，接下來回到環保局，它接下來要

申請環評、環差，現在又已經過期失效的情況下，你也沒有辦法核准給它，對不對？

環境保護局許局長仁澤：

對，也沒辦法提。

李議員宗翰：

所以它已經斷頭又斷尾了，假設原本的時間還來得及申請，或許它就中獎了，但現在它已經過了，所以頭斷了，尾巴也斷了，是這樣的意思對嗎？

環境保護局許局長仁澤：

對。

李議員宗翰：

所以這件事情再麻煩專委聽清楚，現在的環評已經失效，所以現在也無法受理相關的案件。我要強調的是，既然不是環評三法通過之後才可以，它目前的地目就不行了，它現在也不是工業區，環評也只是順便再補上一刀而已，所以不要說什麼開這個會沒有用，我沒有這樣講，我們只是把事情釐清楚，三條路都沒辦法通的情況下，歐欣還能……

主席：(陳議員碧玉)

請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

農業局長，我現在都針對黃煥彰教授陳情的內容，關於坍塌路面損壞，市長說暫定為自然地景，我們要怎麼處理？歐欣會出錢維護嗎？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，你要聽我說一下。

蔡議員育輝：

我知道，你說它要負責任。

農業局李局長建裕：

這跟歐欣沒什麼關係，現在全部的土地都是國產署的，依照文資法的規定，它本來就要負責維護好。

蔡議員育輝：

好，你們去要求它維護好。

農業局李局長建裕：

它如果不維護好，我們當然可以對它開罰，文資法內有規定。

蔡議員育輝：

你有開罰嗎，你告訴我，有公文嗎？

農業局李局長建裕：

有法令。

蔡議員育輝：

你有公文要求它維護好嗎？

農業局李局長建裕：

現在是黃教授請臺南市的議員要求臺南市政府每年要編預算，來整理這些東西。

蔡議員育輝：